

1068344-44.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Guilherme Silva e Souza

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... nos autos, alegando, em síntese, roubo ocorrido na data indicada, subtraído aparelho celular contendo aplicativo da instituição financeira demandada, invadido por criminosos, postulado o cancelamento das operações fraudulentas realizadas, bem como indenização pelos danos materiais e morais advindos. Com a inicial, juntou documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, n 22.939, 12 andar, vila almeida, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1068344-44.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1068344-44.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Toshiharu Fujii

Requerido:

Banco Safra S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Silva e Souza

Vistos.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por TOSHIHARU FUJII em face de BANCO SAFRA S/A, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, roubo ocorrido na data indicada, subtraído aparelho celular contendo aplicativo da instituição financeira demandada, invadido por criminosos, postulado o cancelamento das operações fraudulentas realizadas, bem como indenização pelos danos materiais e morais advindos. Com a inicial, juntou documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 126/144 arguindo a inaplicabilidade do CDC ao caso, bem como no mérito, em síntese, demora na comunicação do roubo, ausência de falha na prestação do serviço, ausência de evidências da prática de fraude, transações realizadas mediante autenticação em

celular comumente utilizado pelo autor, sem qualquer falha na segurança do sistema, bem como inexistência do dever de indenizar.

Houve réplica (fls. 197/206).

Relatados, DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, prescindindo de outras provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Sem preliminares, ao mérito.

A ação é parcialmente procedente.

De início, cabe salientar a aplicação ao presente caso do CDC, visto tratar-se de típica relação de consumo.

Incontroverso o crime que vitimou o autor na data em questão, 03/07/2021, roubo de aparelho celular, invasão de aplicativo bancário da requerida resultando nas transações questionadas nos autos, quer pela prova documental carreada, em especial Boletim de Ocorrência, quer pela inversão do ônus da prova aplicável.

Assim, mesmo comunicando o delito à requerida, houve negativa de cancelamento das transações bancárias realizadas, inclusive restituição integral do valor desembolsado.

A utilização de cartões de débito ou crédito roubados e furtados, inclusive virtuais, com a subtração de senhas, além das transações mediante aplicativo bancário instalados em aparelho de telefonia celular, são relatos frequentes no cotidiano forense, não prevalecendo a argumentação genérica da requerida quanto à segurança do seu sistema informatizado.

Ademais, a culpa pelas transações suspeitas, em verdade fraudulentas, conforme já adiantado, excluída a ação do estelionatário, é exclusivamente do estabelecimento bancário, que realizou as transações em total desconformidade com o perfil do correntista, sem qualquer consulta prévia de segurança, assumindo o risco da sua conduta.

Ao contrário, a requerida, ao ter notícia da fraude praticada, em vez de recusar as transações ou buscar o estorno integral dos valores, negligente no episódio, optou por onerar o consumidor com a responsabilidade, uma vez que é a parte vulnerável da relação.

Assim, flagrantemente destoantes do perfil do autor as transações bancárias realizadas, inequivoca a concorrência culposa da fornecedora no resultado da fraude cometida, próprio risco da atividade, diga-se, responsabilidade objetiva aplicável à hipótese.

Ainda, a realização das operações não contou com a manifestação válida de vontade do titular da conta bancária, caracterizado o vício de consentimento, mais uma circunstância a corroborar o entendimento ora adotado.

Constatado o vício do serviço prestado, de rigor a nulidade das transações bancárias fraudulentas, inexigibilidade dos débitos gerados, bem como o estorno das quantias eventualmente desembolsadas pelo autor, debitadas na sua conta corrente ou poupança, restabelecendo-se as partes ao estado anterior ao ilícito noticiado.

Nesse sentido: "APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

- SEQUESTRO RELÂMPAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OCORRÊNCIA - COMPRAS EFETUADAS QUE FOGEM AO PADRÃO DE CONSUMO. Através da análise dos autos, verifica-se que o Apelado após sofrer o sequestro relâmpago, dirigiu-se perante a autoridade policial para informar sobre o ocorrido, bem como entrou em contato com o Apelado para solicitar o bloqueio dos cartões, ou seja, o mesmo tomou todas as cautelas possíveis. Os documentos acostados às fls. 42/63 demonstram que as transações questionadas (R\$6.500,00; R\$1.800,00; R\$1998,50; R\$2.000,00; R\$4890,00; R\$718,94; R\$9,70; R\$1750,00) foram realizadas de forma sequencial e fogem do padrão de utilização pelo Apelante, estando caracterizada a falha na prestação do serviço do Apelado, que nada fez para bloquear o cartão. Destarte, de rigor a manutenção da decisão tal como lançada aos autos. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO." (TJ-SP; Apelação Cível 1036966-15.2018.8.26.0001; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/06/2020).

Por fim, não merece a mesma sorte o pedido de indenização por danos morais em decorrência do episódio. Na verdade, a requerida não teve qualquer responsabilidade sobre o ato de violência que vitimou o demandante, imbróglgio decorrente da dúvida acerca da veracidade do relato, inclusive eventual prejuízo a ser suportado pela instituição financeira.

Os meros aborrecimentos e desconfortos, como no caso presente, não justificam a imposição de sanção indenizatória, visto que, segundo melhor doutrina, o dano moral indenizável é apenas aquele que foge à normalidade cotidiana, sob pena de enriquecimento sem causa e banalização do instituto jurídico.

Ainda, o simples inadimplemento contratual, conforme entendimento jurisprudencial que adotamos, não justifica a imposição da sanção patrimonial. Neste sentido: "CIVIL. DANO MORAL. O só inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral. Recurso especial conhecido e provido (REsp n.º 762.426/AM, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15/09/2005, v. u., DJU de 24/10/05, p. 325).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para declarar a nulidade das transações questionadas na inicial, inexigibilidade de qualquer débito gerado em decorrência, com restituição das partes ao estado anterior, inclusive restituição decorrente de eventual débito sofrido em conta ou pagamento realizado pelo correntista, mais encargos moratórios cobrados, valores a serem atualizados pela tabela prática do TJ-SP, incidindo juros legais de 1% ao mês, ambos desde o desembolso.

Em tempo, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sopesados os princípios da sucumbência e causalidade, pagará a parte demandada as eventuais custas e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, valor das transações declaradas nulas.

Para interposição de eventual recurso, o valor deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto na Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA